

1501175-62.2019.8.26.0236
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO
Comarca: Ibitinga
Foro: Foro de Ibitinga
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/09/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
JOSÉ DIEGO SANTANA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de JOSE DIEGO SANTANA DOS SANTOS como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Notificado, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ibitinga
Foro de Ibitinga
Vara Criminal
RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1501175-62.2019.8.26.0236 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501175-62.2019.8.26.0236
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
JOSÉ DIEGO SANTANA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de JOSE DIEGO SANTANA DOS SANTOS como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Notificado, o requerido apresentou a defesa preliminar (folhas 121/22).

Adveio a decisão em que se recebeu a denuncia, tendo-se designado a audiência

(folhas 126/27)

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver a parte requerida condenada como incurso no de tráfico de drogas.

Após a colheita das provas, tenho que a ação procede.

A materialidade se retira APF de folhas 01/02, do B0 de folhas 16/18, do auto de exibição de folhas 19/20, do auto de constatação de folhas 21/22, da imagem de folha 23, dos laudos de folhas 59/61, 63/66, do relatório tirado do auto de busca e apreensão de folhas 68/70, dos laudos de folhas 74/78 e 108/111.

A autoria se retira da prova oral colhida.

Interrogado, o requerido confessou o crime, ainda que de forma qualificada e disse que está com 28 anos. Trabalha com reciclagem. Tem filho. Nunca foi preso. Pegou droga, um dia antes, para vender para pagar por uma cirurgia de uma hérnia. O dinheiro encontrado derivou de um empréstimo da mulher. Pegou a droga de um rapaz para revender. Negou inicialmente o crime. Após o encontro da droga, assumiu os atos. Não quer falar de quem pegou a droga. Tem o vulgo de Bains. Quem emprestou a balança foi este fornecedor. Não chegou a fracionar a droga. Teve aparelho de celular apreendido. O Jhone trabalhou com o irmão do interrogado. Ele é "rolista". Passou a conversar com ele referente à venda de bicicleta. Não entendia o que ele falava. Confirma que pagou o tratamento de saúde.

Contra ele, ainda, temos as demais provas produzidas.

Os depoentes Luciano e Paulo Rogerio disseram que as investigações policiais denotavam que o réu (vulgo Bains) estaria a traficar e por tal razão, solicitou-se ao juízo, mandado de busca e apreensão. Com o deferimento, realizou-se uma operação em conjunto entre a PC e a PM. Logo que a autoridade chegou no local, o réu, inicialmente negou o crime. Em busca, foram encontrados sob o forro frascos contendo crack e uma balança de precisão. Houve o encontro também de pen drives e de cartões de memória. Em continuação, mais droga e dinheiro foram encontrados (inclusive dólares). Após, informalmente, o réu admitiu a narcotraficância e disse inclusive que cada porção seria vendida por dez reais.

Em complemento, o PM Silvério disse ter dado apoio à PC na operação e falou ter visto o momento dos encontros do tóxico e do dinheiro.

Não se pode ter dúvida: o réu incorreu no crime de tráfico, inclusive não há controvérsia entre as partes neste ponto.

É dos autos que a PC estava a investigar o acusado, pois suspeitava que José estaria a cometer o espúrio comércio.

Neste contexto, pugnou-se a autorização judicial para que se procedesse com a busca e a apreensão domiciliar, o que foi deferido (conferir a decisão de fl. 12, do apenso de n.º 1501089-91.2019).

A cumprir, a polícia encontrou (inclusive escondido sob o forro) crack já embalado e pronto para a venda: conferir auto de constatação preliminar (fls. 21/22), fotografia (fls. 23), exame toxicológico (fls. 59/61).

Houve também o encontro de petrecho (balança de precisão e potes) com resquícios

das drogas (conferir o laudo de folhas 74/78), além de dinheiro fracionado em notas diversas (reais e dolares): fls. 19/20.

Ante o cumprimento da diligência policial, o réu, informalmente, negou a narcotraficância.

É o que basta para legitimar a condenação do réu.

Assim formo meu convencimento, nos moldes do art. 155, do CPP.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, elevo a pena ante a natureza da droga apreendida (crack) , tóxico de alto grau viciante e extremamente lesivo. Aplico, aqui, a regra do art. 42, da LD.

Pena inicial em 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão e 571 dias-multa.

Sem agravantes.

Aplico a confissão, porque ainda que qualificada, o réu admitiu o delito.

Pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Na última fase, sem causa de aumento.

Inaplico o benefício do art. 33, §4º, da LD.

Isto porque está bem comprovado nos autos que o acusado está inserido em atividade criminosa.

Explico.

É do caderno que a polícia já o vinha investigando Bairo porque dele se suspeitava, há algum tempo, que estaria a cometer o narcotráfico.

Inclusive, campanhas foram montadas, sem sucesso porém (conferir o relatório de folhas 03/06, do apenso de n.º 1501089-91.2019).

Por tal razão, deferiu-se o pedido para que se procedesse com a busca e a apreensão domiciliar (folha 12, do apenso de n.º 1501089-91.2019).

Em cumprimento, a autoridade encontrou, como já exposto, as drogas, petrechos e dinheiro (inclusive dólar americano), reveladores de que o agente, de fato, já cometia o narcotráfico (ao reverso do que ventilou em interrogatório judicial) e que estava envolvido em atividade criminosa há algum tempo.

Mas não é só.

Realizou-se perícia no celular apreendido do denunciado (folhas 108/11); o trabalho técnico revelou sintomático diálogo, em que o acusado conversa com o seu interlocutor (Jhone), algumas semanas antes do flagrante (em 18/09/2019), o qual lhe pede para entrar em contato com o disciplina (pessoa responsável pela manutenção da ordem pela facção criminosa PCC) e interviesse a respeito de um caso específico (outro) que teria potencial de arrastar a quebrada inteira (ou seja, prejudicar os interesses de outros membros).

Pena final em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Ante as circunstâncias judiciais (art. 42, LD) desfavoráveis e porque está comprovado que o acusado estava inserido em organização/facção criminosa e em atividade criminosa, o regime inicial será o fechado (art. 33, §2º, da LD).

O valor do dia multa será o mínimo legal.

Inaplicáveis os benefícios do art. 44 e 77, do CP, em virtude do montante de pena aplicado.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, nos termos do art. 387, do CPP, CONDENO JOSE DIEGO SANTANA DOS SANTOS como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias multa. O regime inicial será o fechado e o valor do dia multa, o mínimo legal.

Fica a parte requerida condenada nas custas, nos termos do art. 804, do CPP.

Apelo em liberdade.

Deixo de calcular, nesse momento, a detração, que será apreciada em oportuno no juízo executório.

Proceda-se com a destruição da droga, nos moldes do art. 72, da Lei 11.343.

Decreto a perda do valor apreendido e apresentado em processo.

Lance-se o nome da parte condenada no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeçam-se as guias de execuções, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se officie o instituto de identificação criminal e expeça a certidão de atuação profissional do(s) causídico(s) nomeado(s).

CÓPIA DIGITALMENTE ASSINADA DESTA SENTENÇA VALERÁ COMO OFÍCIO, MANDADO, TERMO E CARTA PRECATÓRIA, CONFORME A NECESSIDADE.

Oportunamente, archive(m)-se.

P.I.C.

Ibitinga, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA